



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1378 del 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 del 02/09/2026

PROPOSTA N. 2406 del 01/09/2026

OGGETTO: servizio elaborazione e trasmissione massiva ai contribuenti di documenti digitali in forma dematerializzata-PEO o PEC-pagamento della TARI ordinaria per l'anno 2026 per parte dell'utenza

IL DIRIGENTE

Premesso che occorre inviare l'avviso per il pagamento della TARI afferente l'annualità 2026 in corso;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019;

Considerato che l'Ente deve procedere urgentemente alla notifica degli avvisi per il pagamento della TARI ordinaria per l'anno 2026, tramite PEO e PEC, per parte dell'utenza che, secondo le risultanze dei gestionali in uso all'Ente e relative ai tributi comunali, risulta quantificabile in circa 15.000 avvisi;

Rilevato che è stato acquisito preventivo di spesa per l'espletamento del servizio richiesto, presente agli atti dell'ufficio;

VISTI

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'allegato II.1, art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui: "La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali";
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che si possa procedere per "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Tenuto conto:

- che le operazioni di elaborazione massiva degli avvisi in parola devono essere precedute da complesse attività istruttorie, finalizzate al corretto allineamento tra le banche dati pubbliche (catasto) ed i corretti valori per la determinazione della base imponibile, spesso correlata alla concreta destinazione urbanistica degli immobili e/o alla presenza di fattispecie di riduzione e/o esenzione del tributo;

Rilevato:

- che, ai sensi D.Lgs. n. 36/2023, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- che dalle analisi presuntive svolte risultano costi tali da indicare un valore dell'affidamento in parola entro gli importi di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- che, pur verificata l'assenza di un obbligo normativo di consultazione di più operatori economici, questo Settore ha ritenuto opportuno operare, una valutazione del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché delle caratteristiche del servizio in tema di eventuali soluzioni atte a rendere il migliore servizio;
- che, tenuto conto del valore stimato inferiore ad Euro 140.000,00 può procedersi all'affidamento diretto del servizio;

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire è quello di scopo del Servizio è quello di trasmettere massivamente ai contribuenti documenti digitali (file pdf e/o altra estensione) in forma dematerializzata tramite l'utilizzo di un indirizzo PEO o un indirizzo PEC appositamente creato per lo scopo, afferenti il pagamento della TARI ordinaria per l'anno 2026 per tutta l'utenza, per garantire la riscossione dei Tributi comunali, nonché quello di monitorare il processo di notifica;
- la scelta del contraente è effettuata sulla piattaforma Acquistinrete, mediante trattativa diretta con un unico operatore economico ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- il corrispettivo è fissato in € 4.000,00 oltre IVA di legge in quanto e se dovuta;
- la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 3 L. 136/2010;
- nel caso di irregolarità si applicheranno le penali previste con riferimento al lotto in lavorazione fissate dall'art.113 bis del D. lgs n. 50/2016 nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Ritenuto, pertanto, per lo svolgimento delle attività necessarie connesse alla notifica degli avvisi emessi, dover rivolgersi a società operante nel settore, dotata della necessaria professionalità, a cui affidare la predisposizione, la stampa, l'imbustamento e la notifica, con tempi e qualità adeguati e soddisfacenti, dei provvedimenti generati dal settore tributi;

Ritenuto attivare l'affidamento diretto mediante trattativa diretta con un unico operatore economico mediante la piattaforma Acquistinrete;

Dato atto che la società Maggioli S.p.a., con sede in Via del Carpino n.8 – cap. 47822 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405, offre il servizio richiesto e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Esaminata la proposta di offerta Maggioli S.p.a. , con sede in Via del Carpino n.8 – cap. 47822 – Sant’Arcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405 acquisita gli atti dell’ufficio, che si ritiene conforme alle esigenze del servizio richiesto e con costi congrui con i valori di mercato e, quindi, economicamente conveniente alla nostra richiesta, tenuto conto della disponibilità della Ditta a fornire supporto all’utilizzo del software - approfondimenti di funzionalità non ancora attivate o soggette a manutenzione correttiva/evolutiva - assistenza agli utenti su tematiche funzionali/amministrative per la risoluzione di problemi d’interpretazione delle norme d’uso, attivando se necessario i progettisti del sistema o gli esperti dell’Amministrazione sulla tematica - assistenza per la soluzione di problematiche di alto livello.

Tenuto conto che la società Maggioli S.p.a., con sede in Via del Carpino n.8 – cap. 47822 – Sant’Arcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405, utilizza personale qualificato con ottimi risultati che soddisfa l’utenza, nel rispetto dei termini stabiliti, con prestazioni concordate ad un prezzo adeguato di mercato;

Constatato che la ditta è iscritta sul MEPA ed è in regola con la posizione contributiva di cui al DURC prot. INPS_50763208, con scadenza validità 13/09/2026, che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, dover procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 4.880,00 IVA compresa, per far fronte all’affidamento delle attività connesse al Servizio di trasmissione massiva ai contribuenti di documenti digitali (file .pdf e/o altra estensione) in forma dematerializzata tramite l’utilizzo di un indirizzo PEO o un indirizzo PEC appositamente creato per lo scopo, afferenti il pagamento della TARI ordinaria per l’anno 2026 per tutta l’utenza, per garantire la riscossione dei Tributi comunali, nonché quello di monitorare il processo di recapito o invio digitale di documenti PDF già composti, spedizione con tutti i prodotti di recapito, archiviazione elettronica, invio PEC o e-mail, dematerializzazione degli esiti, monitoraggio web;

Rilevato che il costo preventivato del servizio è quantificato in modo dettagliato nell’offerta economica agli atti di questo Settore e che in ogni caso non potrà superare € 4.000,00 oltre IVA ;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi, la eventuale richiesta di Cig e l’invio della corrispondente scheda ANAC, sarà possibile solo successivamente alla ricezione ed esame dell’offerta sulla piattaforma MePa di consip.

Atteso che il servizio occorrente al Settore tributi per il descritto invio, comprende:

1. Definizione della modalità di invio (PEO e PEC), definizione del testo e dell’oggetto della comunicazione, schedulazione dell’orario di invio, trasmissione di eventuale comunicazione di prova per validazione finale da parte dell’ufficio tributi. ed invio finale
2. Esclusivamente per gli invii PEC, accesso al portale dedicato Maggioli Service Link mediante credenziali dedicate per prendere visione degli esiti di invio ed eseguire attività di rendicontazione. Tale attività sarà eseguibile mediante apposita guida operativa, che verrà inoltrata al termine del primo invio.
3. Attivazione Servizio di Archiviazione Web;
4. Utilizzo di indirizzi PEO/PEC differenti da quello appositamente creato
5. Invio di PEO ad indirizzi PEC
6. Invio di PEC ad indirizzi PEO

7. invio massivo PEO/PEC supportato da funzionalità specifiche web di monitoraggio e predisposizione di flussi di aggiornamento verso J-Trib/TRIB EVO e RISCO EVO/Citymat e da funzionalità dei citati back office per l'aggiornamento dello stato delle notifiche, di seguito descritte
8. Servizio Archiviazione
9. Rendicontazione Massiva
10. Rendicontazione Puntuale

Rilevato:

- che il costo complessivo del servizio è strettamente correlato al numero di notifiche da effettuare a mezzo PEO e PEC e che non potrà superare € 4.000,00 oltre IVA;

Dato atto che, in questa fase preliminare, è possibile soltanto preventivare il costo complessivo del servizio, tenendo conto della necessità di ultimare le elaborazioni massive al fine di conoscere con esattezza il numero finale di avvisi da recapitare;

Ritenuto, pertanto, che il valore stimato dell'affidamento è determinabile in Euro 4.000,00 oltre IVA in quanto e se dovuta per il servizio di cui ai precedenti numeri da 1 a 10;

Dato atto, pertanto, che per l'affidamento in oggetto occorre prenotare la somma complessiva di Euro 4.880,00 IVA compresa:

- Euro 4.000,00 oltre IVA per il servizio di cui ai precedenti numeri da 1 a 9;
- Euro 880,00 a titolo di IVA al 22%;

Richiamati:

- l'art. 1 della Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- la Legge n. 190/2014, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)" e, in particolare l'art.1, comma 629, in merito all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi tramite ricorso al MePA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

Dato atto che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi D.Lgs. n. 36/2023;
- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi D.Lgs. n. 36/2023 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi);

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di attivare trattativa diretta sul MePA con la società società Maggioli S.p.a. , con sede in Via del Carpino n.8 – cap. 47822 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405 ;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 15.04.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione G.C. n°149 del 22.05.2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2026-2028"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 22.05.2026 avente ad oggetto "Deliberazione n. 54 del 24.03.2026 della Corte dei Conti sez. Controllo della Calabria. Atto di indirizzo e misure correttive".
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175,c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000.
- il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di indire procedura di affidamento tramite MePA, mediante trattativa diretta con la società Maggioli S.p.a. , con sede in Via del Carpino n.8 – cap. 47822 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405, del servizio connesso all'elaborazione e trasmissione massiva ai contribuenti di documenti digitali (file pdf e/o altra estensione) in forma dematerializzata, tramite l'utilizzo di un indirizzo PEO o un indirizzo PEC appositamente creato per lo scopo, afferenti il pagamento della TARI ordinaria per l'anno 2026 per parte dell'utenza, per garantire la riscossione dei Tributi comunali, nonché quello di monitorare il processo di recapito degli avvisi, per circa 15.000 utenti, con le seguenti modalità:

1. Definizione della modalità di invio (PEO e PEC), definizione del testo e dell'oggetto della comunicazione, schedulazione dell'orario di invio, trasmissione di eventuale comunicazione di prova per validazione finale da parte dell'ufficio tributi ed invio finale
2. Esclusivamente per gli invii PEC, accesso al portale dedicato Maggioli Service Link mediante credenziali dedicate per prendere visione degli esiti di invio ed eseguire attività di rendicontazione.
3. Attivazione Servizio di Archiviazione Web;
4. Utilizzo di indirizzi PEO/PEC differenti da quello appositamente creato
5. Invio di PEO ad indirizzi PEC
6. Invio di PEC ad indirizzi PEO
7. invio massivo PEO/PEC supportato da funzionalità specifiche web di monitoraggio e predisposizione di flussi di aggiornamento verso J-Trib/TRIB EVO e

RISCO EVO/Citymat e da funzionalità dei citati back office per l'aggiornamento dello stato delle notifiche;

8. Servizio Archiviazione

9. Rendicontazione Massiva

10. Rendicontazione Puntuale

Di prenotare dal Bilancio di esercizio 2026 la spesa complessiva di Euro 4.880,00 IVA compresa di cui:

- Euro 4.000,00 oltre IVA per il servizio di cui ai precedenti numeri da 1) a 10) sul Cap. 1785/0 (P.d.C. 1.03.02.16.002) bilancio 2026
- Euro € 880,00 a titolo di IVA al 22% sul capitolo 1785/0 (P.d.C. 1.03.02.16.002) bilancio 2025

di **dare atto** che con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà alla registrazione dell'obbligazione giuridica perfezionata con conseguente imputazione al Bilancio 2026/2028, esercizio finanziario 2026 degli impegni di spesa definitivi;

di **dare atto** che è stato acquisito il Durc (esito regolare con scadenza 13/09/2026).

di **perfezionare** la trattativa diretta per l'affidamento del servizio con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;

di nominare Responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Avv. Pasquale Angelo Sciglitano, Funzionario responsabile del servizio tributi;

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi, la richiesta di Cig e l'invio della corrispondente scheda ANAC, sarà possibile solo successivamente alla ricezione ed esame dell'offerta sulla piattaforma MePa di consip.

- **Di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di specificare** che:
- a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dell'art. 9 del DPR n. 62/2013;
- b) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027.

Il Dirigente

dott.ssa Nadia Aiello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2406 del 01/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 201 del 02/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/09/2026.